Nº do CONTRATO:

INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONTRATO DE ADESÃO AO CARTÃO SAÚDE DMI

CONTRATADA: **CARTÃO SAÚDE DMI LTDA**, pessoa jurídica de direito privado com sede na Av. Geminiano Maciel, nº: 400-A, bairro Boa Vista, Município de Belo Jardim, Estado de Pernambuco, inscrita no CNPJ sob o nº 17.391.757/0001-56, neste ato representada por SARA DELINA SILVA SANTOS TORRES, brasileira, casada, inscrita no CPF nº: 048.473.034-74. Pelo presente, nos termos da lei, as partes acima qualificadas têm como justo e contratado o que segue:

CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO DO CONTRATO

1.1. O presente contrato tem por objeto a adesão ao Cartão Saúde DMI, que oferece ao TITULAR e aos seus BENEFICIÁRIOS DEPENDENTES, indicados no ato da adesão, o acesso à rede referenciada de prestadores de serviços de saúde, com a finalidade de usufruírem de descontos especiais e combos promocionais de serviços de saúde, conforme a modalidade contratada.

1.2. A utilização dos benefícios está condicionada ao pagamento do valor contratual estipulado, o qual será reajustado conforme previsto neste instrumento.

1.3 As modalidades de descontos e combos contratadas serão acrescidas dos benefícios específicos indicados nos anexos deste contrato, observando-se sempre a categoria escolhida no momento da adesão.

CLÁUSULA SEGUNDA: DO CARTÃO DE BENEFÍCIOS E DESCONTOS DMI

2.1. O CARTÃO SAÚDE DMI NÃO É UM PLANO DE SAÚDE. ELE NÃO OFERECE COBERTURA FINANCEIRA PARA TRATAMENTOS MÉDICOS, NÃO INCLUI SERVIÇOS DE URGÊNCIA OU EMERGÊNCIA HOSPITALAR E NÃO ASSEGURA OS BENEFÍCIOS OBRIGATÓRIOS GARANTIDOS POR PLANOS DE SAÚDE. TODAS AS DESPESAS DECORRENTES DO USO DOS SERVIÇOS SÃO DE RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DO TITULAR E DOS SEUS BENEFICIÁRIOS DEPENDENTES, CONFORME A MODALIDADE CONTRATADA.

2.2. O Cartão Saúde DMI é um instrumento físico ou digital que permite ao TITULAR e aos seus DEPENDENTES cadastrados usufruírem de descontos e benefícios oferecidos pela rede credenciada da CONTRATADA. Esses benefícios são aplicáveis exclusivamente aos serviços contratados, os quais podem incluir consultas médicas (clínica geral e especialidades), exames laboratoriais e de imagem, além de procedimentos cirúrgicos eletivos, conforme os termos da modalidade adquirida.

2.3. Os descontos são aplicáveis sobre os preços das tabelas praticadas pelos prestadores credenciados, e os percentuais e condições específicas estão detalhados neste contrato. Reforça-se que **NÃO SE TRATA DE PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE**, mas de um serviço de intermediação para acesso a valores reduzidos, viabilizado por parcerias entre a CONTRATADA e os profissionais ou estabelecimentos de saúde participantes.

2.4. A CONTRATADA NÃO GARANTE A QUALIDADE, DISPONIBILIDADE OU EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS MÉDICOS OFERECIDOS, TAMPOUCO SE RESPONSABILIZA PELO PAGAMENTO DE DESPESAS DECORRENTES DO ATENDIMENTO PRESTADO.

CLÁUSULA TERCEIRA: FORMAS DE ADESÃO E PARTICIPAÇÃO NO CARTÃO DMI

3.1. A adesão ao Cartão Saúde DMI **será realizada exclusivamente pelo TITULAR**, mediante preenchimento e assinatura do presente contrato de adesão, que poderá ocorrer

por:
a) assinatura manual ou eletrônica da proposta ou termo de adesão;
b) contratação digital via site da CONTRATADA ou aplicativo de mensagens (WhatsApp), com aceite nos termos apresentados nas plataformas.
3.2. Independentemente da forma de adesão, o contrato completo será disponibilizado ao TITULAR para leitura prévia e integral.
3.3. A adesão será considerada efetivada após a emissão, pela CONTRATADA, do Certificado de Adesão, que será entregue ao TITULAR juntamente com o carnê de pagamento e as carteirinhas (exceto para menores de 18 anos), no prazo máximo de 20 (vinte) dias após a assinatura.
3.4. Ao concluir a contratação, o TITULAR concorda com as cláusulas do contrato. A CONTRATADA compromete-se a manter os registros da adesão de forma inviolável, disponibilizando-os ao TITULAR, mediante solicitação, no prazo de até 5 (cinco) dias úteis.
3.5. Nas contratações realizadas por equipe de vendas externas, telefone ou meios digitais, o TITULAR poderá exercer o direito de arrependimento no prazo de até 7 (sete) dias, nos termos do artigo 49 do Código de Defesa do Consumidor. O cancelamento deverá ser solicitado expressamente nas centrais de atendimento presenciais. Caso já tenha havido o pagamento da primeira parcela, o reembolso será feito exclusivamente por transferência bancária.
3.6. No momento da adesão, o TITULAR poderá incluir DEPENDENTES, de acordo com a modalidade contratada, mediante fornecimento de nome completo, cpf e data de nascimento. Os dados informados serão utilizados também para fins de eventual cobertura securitária, se houver.
3.7. É de total responsabilidade do TITULAR a veracidade das informações fornecidas, tanto sobre si quanto sobre seus DEPENDENTES, respondendo civil e criminalmente, inclusive nos termos do artigo 299 do Código Penal.
3.8. Serão considerados BENEFICIÁRIOS DEPENDENTES apenas aqueles formalmente indicados pelo TITULAR no momento da adesão.
3.9. O TITULAR deverá pagar a **Taxa de Adesão** no ato da contratação, salvo nos casos em que a CONTRATADA, a seu exclusivo critério, conceder isenção em razão de campanhas promocionais, sazonalidade ou qualquer outra excepcionalidade.
3.10. Em caso de falecimento do TITULAR, o contrato será encerrado automaticamente, sem ônus para qualquer das partes, mediante apresentação de certidão de óbito, ficando dispensadas as parcelas vencidas e vincendas.
3.11. Qualquer alteração cadastral deverá ser comunicada à CONTRATADA, por escrito ou via eletrônica, no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, sob pena de prevalecerem os dados anteriormente informados.
3.12. Caso o Certificado de Adesão não seja aprovado no prazo indicado na cláusula 3.3, a CONTRATADA devolverá integralmente a primeira mensalidade paga pelo TITULAR.
3.13. A inclusão de novos BENEFICIÁRIOS após a emissão do Certificado de Adesão estará sujeita à aprovação da CONTRATADA e à emissão da respectiva carteirinha.
3.14. A alteração ou exclusão de BENEFICIÁRIOS somente será permitida após o cumprimento de carência mínima de 90 (noventa) dias, contados da data da última inclusão.
3.15. Somente BENEFICIÁRIOS com mensalidades em dia poderão utilizar os serviços previstos neste contrato.
3.16. Terão direito aos benefícios do Cartão Saúde DMI os seguintes, desde que indicados no Certificado de Adesão:
A) O Contratante;
B) Cônjuge ou companheiro(a);
C) Filhos do CONTRATANTE;
D) Os pais do(a) CONTRATANTE e do cônjuge;

E) Parentes até o terceiro grau devidamente reconhecido pelo TITULAR.

CLÁUSULA QUARTA: DA VIGÊNCIA

4.1. A adesão a qualquer das modalidades do Cartão Saúde DMI garante ao TITULAR e aos BENEFICIÁRIOS DEPENDENTES o direito de usufruírem dos benefícios contratados pelo prazo de 12 (doze) meses, contados a partir da confirmação do recebimento da primeira mensalidade. Esse prazo poderá ser ajustado nos casos de dispensa expressamente previstos neste contrato, observadas a natureza da modalidade contratada e os prazos de carência aplicáveis.

4.2. APÓS O PERÍODO INICIAL DE VIGÊNCIA DE 12 (DOZE) MESES, O PRESENTE CONTRATO SERÁ RENOVADO AUTOMATICAMENTE POR PRAZO INDETERMINADO, SALVO SE HOUVER MANIFESTAÇÃO CONTRÁRIA EXPRESSA DO TITULAR, POR MEIO ESCRITO OU ELETRÔNICO, ANTES DO TÉRMINO DO REFERIDO PRAZO.

4.3. A cada renovação contratual, será automaticamente aplicada a versão vigente do Instrumento Particular de Contrato de Adesão ao Cartão de Benefícios DMI, que poderá ser consultada pelo BENEFICIÁRIO sempre que solicitado. Caso o TITULAR não deseje a renovação ao final de qualquer período, poderá solicitar o cancelamento do contrato, conforme as regras estabelecidas neste instrumento.

4.4. A utilização dos benefícios do Cartão Saúde DMI terá início após a confirmação do pagamento da primeira mensalidade, ressalvados os casos em que se aplicam os prazos de carência definidos neste contrato.

CLÁUSULA QUINTA: DAS OBRIGAÇÕES DO (A) CONTRATANTE

5.1. Compete exclusivamente ao TITULAR manter ativa a modalidade contratada do Cartão Saúde DMI.

5.2. É de responsabilidade do TITULAR efetuar, pontualmente, o pagamento das mensalidades correspondentes à modalidade contratada.

5.3. A CONTRATADA não se responsabiliza por quaisquer efeitos decorrentes do cancelamento do contrato por iniciativa do TITULAR ou da inadimplência nas obrigações contratuais, inclusive em relação aos BENEFICIÁRIOS.

5.4. O TITULAR é o único responsável contratual perante a CONTRATADA, assumindo total responsabilidade civil e criminal pelas informações fornecidas e pelos pagamentos devidos, inclusive no que se refere aos BENEFICIÁRIOS DEPENDENTES e eventuais segurados indicados.

5.5. O TITULAR deverá manter seus dados cadastrais e os de seus BENEFICIÁRIOS sempre atualizados junto à CONTRATADA, sob pena de serem consideradas válidas as informações anteriormente prestadas.

CLÁUSULA SEXTA: DOS REAJUSTES, ATRASOS E SUSPENSÃO DO CONTRATO

6.1. O valor da mensalidade será reajustado anualmente, no mês de janeiro, com base no INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor/IBGE) acumulado no período, ou por outro índice oficial que venha a substituí-lo. Poderá haver reajuste extraordinário em caso de alterações relevantes na ordem econômica que impactem diretamente a prestação dos serviços, mediante comunicação prévia ao TITULAR.

6.2. Em CASO DE ATRASO NO PAGAMENTO DE QUALQUER VALOR DEVIDO NESTE CONTRATO, o BENEFICIÁRIO TITULAR ficará sujeito à incidência de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, correção monetária com base no IGP-M (ou outro índice que venha a substituí-lo) e multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado. O débito será considerado líquido, certo e exigível, caracterizando-se como título executivo extrajudicial, autorizando sua cobrança por vias judiciais ou extrajudiciais, inclusive

com a aplicação de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) e a responsabilização do TITULAR pelo pagamento das custas processuais eventualmente decorrentes.

6.3. O TITULAR está ciente de que a CONTRATADA mantém convênios com os órgãos de proteção ao crédito SERASA e SPC, podendo registrar o inadimplemento contratual nesses cadastros, nos termos da legislação aplicável. A responsabilidade pela notificação prévia de inclusão é dos próprios bancos de dados, conforme a legislação vigente.

6.4. A CONTRATADA poderá, a seu critério, promover o protesto em cartório do valor inadimplido.

6.5. O não pagamento da mensalidade por qualquer período superior a 1 (um) dia de vencimento autoriza a CONTRATADA a suspender, de forma unilateral, todos os benefícios previstos neste contrato, inclusive para os DEPENDENTES. A reativação dos serviços ocorrerá no prazo de até 48 (quarenta e oito) horas, contadas da confirmação do pagamento integral dos valores em atraso.

CLÁUSULA SÉTIMA: DA EXTINÇÃO CONTRATUAL

7.1. Caso o TITULAR solicite a rescisão unilateral do contrato antes do término do prazo mínimo de permanência de 12 (doze) meses, será aplicada multa rescisória correspondente a 10% (dez por cento) do valor total das parcelas vincendas até o fim do referido período. Não haverá devolução de valores já pagos, considerando os benefícios oferecidos e os custos operacionais incorridos pela CONTRATADA.

7.2. É de responsabilidade exclusiva do TITULAR comunicar aos seus BENEFICIÁRIOS DEPENDENTES a decisão de cancelamento unilateral, isentando a CONTRATADA de qualquer obrigação ou prestação de serviços a partir da data da extinção contratual.

7.3. Havendo solicitação de cancelamento contratual antes do término do período contratado, o TITULAR deverá quitar integralmente todas as pendências financeiras, incluindo mensalidades, multas, juros por atraso e eventuais despesas de cobrança, imediatamente após a comunicação da rescisão.

7.4. O inadimplemento superior a 2 (dois) dias corridos autoriza o cancelamento automático do contrato, sem necessidade de notificação judicial ou extrajudicial, perdendo o TITULAR o direito a qualquer reembolso de valores anteriormente pagos, ficando o contrato sem efeitos a partir de então.

7.5. Somente o TITULAR e seus BENEFICIÁRIOS DEPENDENTES que estiverem em dia com todas as obrigações financeiras perante a CONTRATADA poderão utilizar os serviços e benefícios previstos neste contrato e seus anexos.

7.6. A rescisão do contrato acarretará o bloqueio imediato dos benefícios contratados e o cancelamento da modalidade vigente.

7.7. O TITULAR inadimplente poderá solicitar renegociação de débitos por meio dos canais de atendimento do Cartão Saúde DMI. Em caso de aceitação da proposta, a liberação dos serviços ocorrerá no prazo de até 48 (quarenta e oito) horas Ax pós a confirmação do pagamento do valor integral ou da primeira parcela, conforme acordado.

7.8. A renegociação também poderá ser proposta diretamente pela Administradora de Benefícios, e, uma vez aceita, os serviços serão restabelecidos no prazo de até 48 (quarenta e oito) horas após a confirmação do pagamento total ou da primeira parcela, no caso de parcelamento.

CLÁUSULA OITAVA: DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

8.1. A CONTRATADA declara, para todos os fins de direito, que o Cartão Saúde DMI não se caracteriza como plano de saúde, razão pela qual não garante, nem se responsabiliza pela prestação direta dos serviços oferecidos pelos profissionais e estabelecimentos credenciados, nem pelo pagamento de quaisquer despesas

decorrentes de atendimentos realizados. Também não assegura a concessão de descontos sobre todos os serviços normalmente cobertos por planos de saúde regulados pela ANS – Agência Nacional de Saúde Suplementar.

8.2. Compete à CONTRATADA disponibilizar ao TITULAR, sempre que solicitado, um guia atualizado de profissionais, clínicas, laboratórios e demais estabelecimentos credenciados, com as informações necessárias para a correta utilização dos benefícios previstos neste contrato.

CLÁUSULA NONA: DOS BENEFÍCIOS DO CARTÃO DE DESCONTOS

9.1. Consideram-se benefícios da modalidade de descontos os valores reduzidos ofertados por profissionais, clínicas, hospitais, laboratórios e demais estabelecimentos credenciados que mantenham convênio ativo com a CONTRATADA.

9.2. O TITULAR poderá, a qualquer momento, solicitar e consultar o guia de conveniados da CONTRATADA, contendo a relação atualizada de prestadores de serviços e os respectivos valores com desconto.

9.3. A CONTRATADA disponibilizará canais de autoatendimento nas modalidades de descontos e combos, destinados à realização de agendamentos, registro de reclamações, solicitações de informações e aquisição de serviços, conforme previsto neste contrato.

9.4. Os valores diferenciados não serão aplicáveis a procedimentos realizados por profissionais ou estabelecimentos não credenciados, nem àqueles não incluídos nas modalidades contratadas de descontos ou combos. Também não serão aceitos depósitos prévios ou cauções em nome da CONTRATADA para esses atendimentos.

CLÁUSULA DÉCIMA: DA CARÊNCIA E DO ACESSO AOS BENEFÍCIOS.

10.1. A carência é o período previsto contratualmente, com respaldo legal, compreendido entre o pagamento da Taxa de Adesão e a efetiva possibilidade de utilização dos serviços disponibilizados pelo Cartão Saúde DMI.

10.2. O TITULAR e seus BENEFICIÁRIOS DEPENDENTES terão direito à utilização dos benefícios após o término do respectivo período de carência, durante toda a vigência do contrato.

10.3. Os seguintes prazos mínimos de carência deverão ser respeitados: 08 (oito) dias para consultas e exames, e 30 (trinta) dias para cirurgias eletivas. Esses prazos também serão aplicáveis em casos de rescisão e posterior recontratação do Cartão Saúde DMI.

10.4. Para ter acesso aos valores diferenciados e demais benefícios, o TITULAR e/ou seus BENEFICIÁRIOS deverão apresentar documento oficial com foto no momento da realização dos procedimentos.

10.5. Cabe aos prestadores conveniados exigir a apresentação do documento oficial de identificação, a fim de confirmar a elegibilidade do usuário à modalidade contratada.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: DA MENSALIDADE E TARIFA DE SERVIÇOS

11.1. O pagamento da mensalidade do Cartão Saúde DMI será de responsabilidade do TITULAR, podendo ser efetuado por débito em conta, PIX, pagamento em espécie, cartão de crédito/débito, ou junto aos representantes autorizados (porta a porta), conforme as opções disponibilizadas no momento da contratação.

11.2. O valor da mensalidade será determinado conforme o número de beneficiários incluídos no Certificado de Adesão, sendo obrigatório o cadastro de no mínimo 01 (um) e no máximo 06 (seis) pessoas por contrato – o TITULAR mais até 05 (cinco) dependentes.

11.3. Em caso de solicitação de segunda via de carnê ou carteirinha de BENEFICIÁRIO, será cobrada taxa de R$ 10,00 (dez reais) para cada item. A exclusão de BENEFICIÁRIOS, quando implicar na necessidade de emissão de novo Certificado de Adesão e de novos carnês de pagamento, acarretará a cobrança de uma taxa administrativa única no valor de

R$ 30,00 (trinta reais).

11.4. Os descontos e benefícios previstos neste contrato somente serão concedidos se o TITULAR estiver adimplente com suas obrigações contratuais, sendo considerado inadimplente a partir de 01 (um) dia útil de atraso no pagamento da mensalidade.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: DISPOSIÇÕES GERAIS

12.1. Sem prejuízo das demais sanções legais aplicáveis, o presente contrato poderá ser rescindido de pleno direito, a qualquer tempo e sem necessidade de notificação judicial ou extrajudicial, caso o BENEFICIÁRIO TITULAR omita informações relevantes, suas ou de seus DEPENDENTES, com a finalidade de obter vantagens indevidas ou pratique infrações ou fraudes de qualquer natureza.

12.2. Os pagamentos relativos a este contrato deverão ser efetuados exclusivamente pelos meios oficiais disponibilizados pela CONTRATADA. Nenhuma pessoa está autorizada, sob qualquer pretexto, a receber valores em nome da CONTRATADA fora dos canais expressamente indicados. A CONTRATADA não se responsabiliza por pagamentos realizados a terceiros não autorizados, ainda que por meio de carnês ou outros documentos semelhantes.

12.3. A primeira parcela referente à contratação de modalidades de descontos ou combos poderá ser paga a consultores independentes ou unidades de vendas credenciadas, desde que o pagamento seja devidamente comprovado mediante documento oficial.

12.4. O pagamento da mensalidade referente a um mês específico não quita automaticamente valores anteriores eventualmente em aberto, permanecendo, nesses casos, a suspensão dos benefícios contratados até a regularização integral das pendências.

12.5. O Cartão Saúde DMI não se responsabiliza por informações ou promessas que não estejam expressamente previstas neste contrato, salvo se houver instrumento escrito assinado por ambas as partes, formalizando o acordo.

12.6. Os direitos conferidos ao TITULAR e aos BENEFICIÁRIOS no âmbito deste contrato são pessoais e intransferíveis, sendo vedada sua cessão, transferência ou qualquer forma de oneração a terceiros.

12.7. Qualquer solicitação, sugestão ou reclamação relacionada a este contrato ou aos benefícios oferecidos pela CONTRATADA deverá ser apresentada exclusivamente pelo BENEFICIÁRIO por meio dos canais oficiais de atendimento presencial ou eletrônico disponibilizados pela CONTRATADA.

12.8. Toda e qualquer modificação contratual, seja para inclusão, exclusão ou alteração de cláusulas, será devidamente registrada e disponibilizada ao BENEFICIÁRIO TITULAR sempre que por ele solicitado, mediante os meios de comunicação oficiais.

12.9. A CONTRATADA disponibiliza os seguintes canais oficiais de atendimento ao BENEFICIÁRIO, seja TITULAR ou DEPENDENTE: e-mail (cartaosaude@rededmi.com.br), telefone fixo ((81) 3726-2899) e telefone/WhatsApp ((81) 99748-8090), por meio dos quais poderão ser realizados atendimentos, esclarecimentos, registros de solicitações e reclamações relacionadas ao presente contrato.

12.10. É de responsabilidade exclusiva dos conveniados atender os usuários do Cartão Saúde DMI conforme os valores e condições previamente estabelecidos, cabendo a eles solucionar eventuais problemas técnicos ou operacionais em seus equipamentos ou sistemas. A CONTRATADA não se responsabiliza pela qualidade técnica dos serviços prestados pelos conveniados, limitando-se à intermediação dos benefícios.

12.11. Os conveniados poderão desmarcar ou remarcar os atendimentos previamente agendados, nos casos em que estiverem impossibilitados de realizar o serviço na data e/ou horário marcados. Nesses casos, deverão comunicar o fato com antecedência razoável ao BENEFICIÁRIO, sendo de inteira responsabilidade do conveniado essa comunicação.

12.12. O TITULAR e seus BENEFICIÁRIOS autorizam o Cartão Saúde DMI a utilizar seus dados cadastrais exclusivamente para fins de oferta de produtos, serviços e promoções dos conveniados da rede credenciada, conforme as diretrizes da legislação de proteção de dados.
12.13. O cumprimento das obrigações contratuais aqui previstas é de responsabilidade do TITULAR e da CONTRATADA, aplicando-se, no que couber, as disposições do Código de Defesa do Consumidor.
12.14. O TITULAR poderá ser representado por terceiros nos casos de incapacidade absoluta, e assistido nos casos de incapacidade relativa, nos termos da legislação civil em vigor.
12.15. A titularidade do contrato é personalíssima e intransferível, não podendo ser cedida, transferida ou negociada com terceiros.
12.16. O Cartão Saúde DMI não se responsabiliza pela qualidade técnica e profissional dos serviços prestados pelos conveniados, tampouco pelo recebimento de valores cobrados, prazos de entrega de exames, marcação de consultas ou retornos médicos, sendo tais responsabilidades exclusivas dos prestadores.
12.17. Em caso de pagamento prévio de consultas, exames ou procedimentos agendados que não forem realizados por culpa exclusiva do TITULAR ou de seus DEPENDENTES, o valor será reembolsado mediante solicitação presencial, no prazo de até 10 (dez) dias úteis, exclusivamente por transferência bancária, com base nos dados fornecidos pelo solicitante.
12.18. Não haverá cobrança de multa nos casos em que o beneficiário necessitar adiar o agendamento de consultas, exames ou procedimentos previamente marcados.
12.19. Caso o TITULAR não solicite a devolução dos valores mencionados no item anterior dentro do prazo de 10 (dez) dias úteis, entender-se-á que renunciou ao direito de reembolso, não sendo devido qualquer ressarcimento posterior.
12.20. Após o cumprimento dos períodos de carência contratual (08 dias para consultas/exames e 30 dias para cirurgias eletivas), o Cartão Saúde DMI disponibilizará ao TITULAR e seus BENEFICIÁRIOS o acesso ao serviço de ambulância básica (não UTI) para remoções eventuais. Estão excluídos desse serviço os atendimentos relacionados a tratamentos contínuos, como fisioterapia, hemodiálise, quimioterapia, entre outros. O serviço possui custo adicional, cujo valor poderá ser consultado na sede da CONTRATADA.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: DA RECONTRATAÇÃO

13.1. Em caso de cancelamento voluntário do presente contrato por iniciativa do TITULAR, será observado o prazo de 180 (cento e oitenta) dias corridos, contados da data do efetivo cancelamento, como condição mínima para a realização de nova adesão ao Cartão Saúde DMI.
13.2. Caso o TITULAR manifeste interesse em reingressar ao Cartão Saúde DMI antes do decurso do prazo estipulado na cláusula anterior, a recontratação estará condicionada ao pagamento integral e retroativo das mensalidades correspondentes ao período de ausência, como requisito para a formalização da nova adesão, ressalvada autorização expressa, por escrito, da CONTRATADA. **O TITULAR declara ter ciência de que, nesses casos, o pagamento retroativo não implica em cobertura de serviços durante o período de inatividade contratual, tratando-se de condição econômica para viabilização do novo vínculo**.
13.3. Em qualquer hipótese de recontratação, será aplicado novo período de carência integral, nos mesmos termos previstos na Cláusula Décima deste contrato, inclusive com relação aos serviços anteriormente utilizados.
13.4. A CONTRATADA poderá, mediante justificativa formal, recusar a nova adesão ou bloquear o cadastro do TITULAR que, de forma reiterada, utilize o contrato com o objetivo de fraudar carências, burlar fidelizações ou obter vantagens indevidas, sem prejuízo da adoção das medidas administrativas e legais cabíveis.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: DA PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS

14.1. A CONTRATADA se compromete a tratar os dados pessoais do TITULAR e de seus BENEFICIÁRIOS, coletados em razão deste contrato, em conformidade com a Lei nº 13.709/2018 (Lei Geral de Proteção de Dados – LGPD), utilizando-os apenas para as finalidades relacionadas à execução, administração e cumprimento deste instrumento.
14.2. Os dados poderão ser compartilhados com conveniados, prestadores de serviços, seguradoras ou instituições parceiras, exclusivamente para a execução dos serviços contratados, sendo vedada qualquer utilização para finalidades alheias às previstas neste contrato, salvo mediante consentimento expresso do TITULAR ou por força de obrigação legal.
14.3. O TITULAR e os BENEFICIÁRIOS poderão, a qualquer tempo, exercer seus direitos previstos nos artigos 18 e seguintes da LGPD, incluindo, mas não se limitando a: confirmação da existência de tratamento, acesso, correção, exclusão de dados desnecessários, revogação do consentimento e portabilidade, mediante solicitação formal por meio dos canais oficiais da CONTRATADA.
14.4. A CONTRATADA adotará medidas de segurança, técnicas e administrativas aptas a proteger os dados pessoais contra acessos não autorizados, perda, destruição, alteração ou qualquer forma de tratamento inadequado ou ilícito.
14.5. Encerrado o vínculo contratual, os dados pessoais serão eliminados, ressalvadas as hipóteses de armazenamento legal obrigatório, cumprimento de obrigação legal ou regulatória, exercício regular de direito ou interesse legítimo, conforme previsto na LGPD.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: DO FORO

15.1. Para dirimir quaisquer controvérsias oriundas deste contrato, as partes elegem o foro da Comarca de Belo Jardim - PE, com renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
15.2. E por estarem assim justas e contratadas, firmam o presente instrumento em duas vias de igual teor, juntamente com duas testemunhas.

Belo Jardim, _____ de _____ de _____.

_____
CONTRATANTE

_____
CONTRATADO

TESTEMUNHAS:

1. _____

CPF-
RG-

2. _____

CPF-

RG

O cartão de desconto não se caracteriza como plano de saúde. Não cobre despesas, não garante a prestação dos serviços e não assegura descontos em serviços obrigatórios por planos de saúde. Os pagamentos são de responsabilidade do TITULAR, conforme os valores praticados pela rede conveniada.